



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/2892380

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2801) Julgue o item que se segue, referente aos papéis desempenhados em uma contratação e ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

Cabe ao fiscal do contrato autorizar o faturamento com base nas informações produzidas no termo de recebimento definitivo (TRD), que, ao término desta etapa, deve ser encaminhado ao preposto da contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/2892390

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2802) Julgue o item que se segue, referente aos papéis desempenhados em uma contratação e ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

A assistência de terceiros contratados para subsidiar a equipe de fiscalização do contrato eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/2985752

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2803) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

No caso de o edital de licitação da obra em questão prever essa possibilidade, a subcontratação das fundações poderá ser autorizada pela fiscalização de acordo com os limites previstos no instrumento convocatório.

Certo
Errado

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2804) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

Na situação em apreço, a fiscalização tem até o fim do prazo de vigência contratual para emitir decisão sobre todas as solicitações realizadas pela contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2805) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Sempre que uma situação demandar decisão ou providência que ultrapasse a competência do fiscal do contrato, ele não poderá permanecer inerte, devendo informar tempestivamente seus superiores hierárquicos, para a adoção das medidas pertinentes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2806) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

É permitida a terceirização da titularidade da fiscalização do contrato no âmbito da administração pública federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2807) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Em se tratando de contrato administrativo cujo objeto seja obra, o contratado deverá manter, no local de execução da obra, preposto aceito pela contratante.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3074999

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2808) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

O contratado deverá manter, no local do serviço, preposto aceito pela administração para representá-lo na execução dos contratos de fornecimentos de grande vulto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075002

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2809) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

A contratação de terceiros para acompanhamento e fiscalização do serviço eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3076050

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2810) No que se refere à fiscalização de obras e serviços, julgue o item a seguir.

Conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, em caso de ordem de paralisação ou suspensão do contrato de uma obra, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao que a obra ficar paralisada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3146512

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2811) A respeito do acompanhamento da aplicação de recursos na fiscalização de obras e serviços, julgue o item subsequente.

Além de aferir a conformidade dos serviços em relação ao que foi contratado, a medição em obras permite o acompanhamento dos custos e dos prazos da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2812) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue os itens subsequentes, a respeito de contratação de obras e serviços de engenharia.

Nas contratações de obras com ordem de paralisação superior a um mês, o contratado deverá divulgar aviso público de obra paralisada

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2813) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Desde que não haja vedação expressa no regulamento ou no edital de licitação, é admitida a subcontratação parcial dos serviços contratados até o limite autorizado pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2814) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Para a execução do contrato, é permitido ao contratado subcontratar parte do serviço ou do fornecimento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2815) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Considere que, no curso de determinado contrato de serviço continuado, a administração tenha-se recusado a emitir decisão sobre reclamação relacionada a sua execução, sob a alegação de ser meramente protelatória. Nessa situação hipotética, a administração agiu em desconformidade com a lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2816) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Em caso de suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202252

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2817) A respeito da contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

A contratação de terceiro exime a responsabilidade do fiscal do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202255

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2818) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

O preposto da contratada, que deve ser aceito pela administração, deve permanecer no local da execução do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202257

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2819) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

O preposto da contratada deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando a regularização das faltas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202258

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2820) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

O fiscal do contrato deverá informar aos seus superiores as medidas convenientes para a execução do objeto apenas nos casos em que houver dúvida jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202261

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2821) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

É direito do fiscal do contrato administrativo, durante a sua execução, ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202262

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2822) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

A obrigação do contratado de comprovar o cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência esgota-se a cada prorrogação do prazo de vigência do ajuste.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206656

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2823) Considerando que uma organização pública instrua processo para licitação e contratação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, julgue o item seguinte, à luz do disposto na Lei nº 14.133/2021.

No caso em questão, a utilização de conta-depósito vinculada é imprópria como instrumento de assecuração do cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206660

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2824) Julgue o próximo item, a respeito dos papéis do fiscalizador do contrato administrativo e do preposto da contratada.

Nas obras de reforma de unidade administrativa da justiça eleitoral, deve-se manter, no local da obra, preposto aceito pela administração para representar a contratada na execução contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206661

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2825) Julgue o próximo item, a respeito dos papéis do fiscalizador do contrato administrativo e do preposto da contratada.

Ainda que o controle interno da organização pública não possa auxiliar o fiscal do contrato, o assessoramento jurídico deve subsidiá-lo com informações necessárias para prevenir riscos na execução contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2641908

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2826) Em relação à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Em caso de impedimento ou ordem de paralisação, o cronograma de execução deverá ser prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690165

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2827) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Considerando-se o papel de representante do ente contratado a ser desempenhado pelo preposto, é vedado à administração recusar a indicação do preposto pela contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690172

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2828) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Havendo irregularidade na execução do contrato, caberá ao próprio fiscal do contrato adotar as providências para a regularização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690174

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2829) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

É permitida à administração a contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais do contrato no acompanhamento da execução deste.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690175

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2830) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei n.º 14.133/2021.

Durante a execução de um contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, cabe ao gestor do contrato a notificação da empresa contratada no que diz respeito às irregularidades registradas pelo fiscal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2716751

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Sistemas de TI/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2831) Pedro, servidor efetivo de determinado órgão público, com formação em segurança da informação, participou da equipe de planejamento para a contratação de serviço de TI, na condição de integrante técnico. O objeto da contratação consistia na implantação e monitoramento de soluções de cibersegurança. Após regular processo licitatório, o resultado foi homologado e a empresa XYZ Tecnologia e Segurança Digital, cujo presidente e sócio -administrador é primo de Pedro, firmou contrato com o órgão público.

Em relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Em observância ao princípio da segregação de funções, Pedro não poderá exercer nenhuma função de fiscalização do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1938074

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2832) Determinado ente público do estado de Santa Catarina contratará, pelo regime de contratação semi-integrada, conforme Lei n.º 14.133/2021, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, cujo custo e prazo de execução, constantes do projeto básico, são, respectivamente, R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente, que tratam de licitações e contratação de obras públicas bem como de legislação ambiental.

Caso haja ordem de paralisação desse contrato por parte do ente público, o cronograma de execução do contrato administrativo poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2206180

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2833) Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

A agência reguladora deverá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas de João, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações da empresa contratada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Execução dos Contratos (arts. 115 a art. 123 da Lei nº 14.133/2021)

2834) Com relação a contratos administrativos e contratos de gestão, julgue o item subsequente.

Embora os contratos administrativos sejam celebrados *intuitu personae*, há possibilidade de a execução de seu objeto ser subcontratada parcialmente com terceiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2835) Julgue o item a seguir, considerando a formalização de aditivos contratuais no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

Nas alterações consensuais, é permitida a transfiguração do objeto da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2836) Julgue o item a seguir, considerando a formalização de aditivos contratuais no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

As alterações contratuais podem ser unilaterais, quando feitas pela Administração, sem a necessidade de prévia anuência do contratado, ou consensuais, por comum acordo entre as partes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2837) Julgue o item a seguir, considerando a formalização de aditivos contratuais no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

Em situações excepcionais, desde que devidamente justificado, o contratado poderá executar serviços demandados pela Administração anteriormente à formalização de termo aditivo contratual que os contemple.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2838) Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o

próximo item.

Contratos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 não poderão ser alterados unilateralmente pela administração pública, mesmo que haja necessidade de modificação do projeto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3348549

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2839) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

Nos casos em que houver a necessidade de modificação do projeto visando a melhor adequação técnica a seus objetivos, o contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441729

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2840) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, relativos a contratos administrativos.

A administração pública pode promover, unilateralmente, alterações quantitativas e qualitativas dos contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3454168

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Contabilidade Pública/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2841) Julgue o item seguinte, a respeito de licitações e contratos.

O contrato administrativo pode ser alterado unilateralmente pela administração para melhor adequação técnica ao seu objeto, desde que haja justificativa e preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495404

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2842) Em relação aos contratos e compras no setor público federal, julgue o item a seguir.

As alterações na razão ou na denominação social da contratada e o empenho de dotações orçamentárias ensejam necessariamente a celebração de termo aditivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775684

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2843) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

Considere-se que, durante a execução de um contrato de aquisição de equipamentos, tenha sido detectada a necessidade de aumentar o quantitativo. Nesse caso, a administração poderá alterar o contrato unilateralmente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2779679

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2844) A respeito de licitações e contratos administrativos, à luz da Lei nº 14.133/2021, julgue o seguinte item.

Os preços contratados deverão ser alterados caso haja, após a apresentação da proposta, a criação ou extinção de tributos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844428

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2845) O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Caso fique comprovado tecnicamente que a fundação em sapatas é inadequada, a mudança de solução de projeto deve ser realizada por aditamento contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844429

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2846) O edital relativo à construção de um prédio público contratada por empreitada por preço global limitava as subcontratações a 20% do valor do contrato, considerava como data-base de reajuste a data do orçamento de referência e previa, no projeto básico anexo, fundações em sapatas. Durante a construção, o responsável pela construtora fez os seguintes pleitos à fiscalização: autorização para aumentar o percentual de subcontratações; antecipação da data-base de reajuste; e mudança da solução de fundação.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da legislação vigente.

Havendo comprovação de desequilíbrio econômico-financeiro contratual por caso fortuito ou força maior, a antecipação de data-base de reajuste é o procedimento mais adequado para reequilibrar contratos públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2844477

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2847) Um órgão da administração pública lançou edital de licitação para a contratação de empresa para a execução de obra rodoviária, em pavimento rígido, no valor global estimado em R\$ 30 milhões. Três empresas especializadas inscreveram-se na licitação, tendo apresentado as seguintes propostas de preço global:

empresa A: R\$ 21 milhões;
empresa B: R\$ 22 milhões;
empresa C: R\$ 23 milhões.

As três empresas apresentaram toda a documentação exigida no edital e foram consideradas habilitadas a participar do certame. Após o julgamento das propostas e homologação do resultado da licitação, a empresa vencedora foi contratada pela administração para executar os serviços.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, com base na legislação e normativos que disciplinam a fiscalização e controle de execução de obras e serviços rodoviários e respectivos editais de licitação e contratos.

No caso de aditivo contratual decorrente de aumento da extensão da rodovia, motivado unilateralmente e justificado pela administração, a empresa contratada para executar os serviços fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos de até R\$ 5,25 milhões no valor do contrato atualizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854626

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2848) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

O reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro pela administração pública poderá ocorrer depois de extinto o contrato administrativo, desde que o pedido tenha ocorrido na vigência da avença e que o pagamento da indenização observe a ordem cronológica dos precatórios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854628

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2849) Com relação aos instrumentos previstos no Decreto n.º 11.531/2023, aos contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 e sua aplicação subsidiária, julgue o item a seguir.

A correção monetária, o reajuste ou a repactuação de preços provocada por fato imprevisível podem ser registrados por apostilamento nos contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891143

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2850) Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de obras e serviços de engenharia no âmbito da administração pública.

Em contrato regido pela Lei n.º 14.133/2021, a empresa contratada poderá, desde que previamente e expressamente autorizada pela fiscalização do contrato, efetivar, mesmo sem a aprovação de termo aditivo de serviços, supressões e aumentos de quantidades de serviços contratados e(ou) a inclusão de quantidades de serviços novos no contrato, antecipando a execução de trabalhos adicionais na obra, os quais poderão ser medidos e pagos, desde que a formalização e aprovação do respectivo termo aditivo ocorra em até 90 dias, antes do término da vigência contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985746

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2851) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

Desde que demonstrada a conveniência, a garantia contratual poderá ser alterada em comum acordo entre as partes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985748

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2852) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

Caso o edital tenha previsão de cláusula de matriz de riscos, a contratada não terá direito a reequilíbrio econômico-financeiro fruto de caso fortuito ou força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2853) Durante a construção de um prédio público, a empresa contratada solicitou à fiscalização:

- autorização para subcontratação da fundação do prédio, tendo em vista a necessidade de equipamentos específicos, aos quais ela não tinha acesso;
- mudança da data-base do reajuste para a data de emissão da ordem de serviço;
- reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fruto da significativa variação do preço do cimento, o que caracteriza caso fortuito ou força maior;
- mudança de modalidade de garantia contratual de caução para fiança bancária;
- celeridade na análise das solicitações apresentadas pela contratada.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item, à luz da Lei de Licitações e contratos em vigor.

A mudança de data-base de reajuste está prevista na legislação vigente como uma das condições de alteração contratual unilateral pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Trânsito e Tráfego/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2854) À luz da legislação pertinente, julgue o item a seguir, relativo à fiscalização de obras no tocante ao acompanhamento da aplicação de recursos.

Nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 50% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2855) Julgue o item a seguir, relativo a licitações, contratos administrativos e serviços públicos.

A administração pode alterar unilateralmente o contrato de compras para aumentar ou reduzir o preço dos bens em até 25%.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2856) Julgue o próximo item, a respeito de fiscalização de contrato de obra de construção rodoviária, incluindo o projeto elaborado e apresentado pela empresa contratada.

O contrato de uma obra de construção rodoviária pode ser alterado qualitativamente e quantitativamente pela administração, de forma unilateral, desde que as alterações não venham a transfigurar o objeto da contratação, sendo de até 25% o limite para

acréscimos ou supressões.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3041163

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2857) Julgue o próximo item, a respeito de fiscalização de contrato de obra de construção rodoviária, incluindo o projeto elaborado e apresentado pela empresa contratada.

A execução de atividades (serviços) não previstas em contrato sem que se tenha formalizado termo aditivo afronta à legislação, ainda que não haja pagamento antecipado ou sem contraprestação de serviços, salvo nos casos excepcionais de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3074991

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2858) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei nº 14.133/2021.

Registros que não caracterizem alteração do contrato, como o empenho de dotações orçamentárias, poderão ser realizados por simples apostila.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076037

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2859) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

O contrato de uma obra de reforma de um edifício público poderá ser alterado tanto quantitativa quanto qualitativamente, de forma unilateral, pela administração pública, desde que as alterações não transfigurem o objeto da contratação e observem o limite de acréscimos e supressões de 50% do valor contratado atualizado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076044

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2860) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

Como regra geral, a execução de um serviço na obra deve possuir lastro contratual e as alterações contratuais, mediante formalização de aditivos de serviços, devem ocorrer antes da autorização e execução dos serviços na obra, ainda que não haja pagamento antecipado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2861) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

Quando constatada a necessidade de modificação do regime de execução de uma obra pública, decorrente de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos originalmente avençados, o contrato poderá ser alterado unilateralmente pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2862) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de necessidade de aditamento para término de uma obra pública dentro dos limites legais, os preços unitários dos itens a serem acrescentados e não previstos no contrato serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores apresentados pelo contratado e o do orçamento-base da administração sobre os preços de referência vigentes na data do aditamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2863) Julgue o próximo item, relativo a emissão de ART e análise de documentação técnica para a concessão de aditivos contratuais.

Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, poderão ser concedidas alterações dos valores contratuais, por ocorrência de evento superveniente alocado na respectiva matriz de riscos como de responsabilidade da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2864) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Reajustamento é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2865) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os limites estabelecidos na Lei n.º 14.133/2021, concernentes às alterações decorrentes de supressões no objeto contratual, poderão ser ultrapassados, por consenso entre as partes, desde que não transfigurem o objeto da contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3192092

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2866) Acerca dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Os contratos administrativos regidos pela Lei n.º 14.133/2021 poderão ser alterados unilateralmente pela administração pública, quando for necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198716

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2867) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

O regime de execução dos contratos administrativos permite à administração pública formalizar, unilateralmente, alterações qualitativas, a exemplo daquelas que implicam modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos propostos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3198721

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2868) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis n.º 14.133/2021 e n.º 11.107/2005 e o Decreto n.º 6.017/2007.

As alterações unilaterais dos contratos administrativos propostas pela administração pública não serão admitidas se implicarem a transfiguração do objeto do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206659

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2869) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual.

O registro de empenho de dotações orçamentárias pode ser realizado mediante simples apostila, desde que tal registro não caracterize alteração do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2340011

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2870) No contrato de uma obra pública, o cronograma físico-financeiro previa a execução orçamentária de 10 milhões de reais no presente ano. A contratada realizou até o momento, no corrente ano, 6 milhões de reais em serviços, quando houve um corte orçamentário de 2 milhões de reais.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Em razão do cronograma contratual preexistente ao corte orçamentário, a fiscalização poderá manter a execução dos 4 milhões de reais remanescentes no corrente ano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641906

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2871) Em relação à gestão e à fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste anual deve ser, necessariamente, realizado por meio de termo aditivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1970479

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2872) A elaboração do orçamento de uma obra requer do técnico o conhecimento de conceitos básicos, para que sejam evitadas falhas que podem ensejar transtornos tanto para o contratante quanto para o contratado. Acerca de contratação de obras, julgue o item a seguir.

O reajustamento tem como principal objetivo assegurar que os preços contratuais sejam compensados em função de variações nos preços dos insumos ocorridas em determinado período.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1972830

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Administrativo/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2873) No que se refere a atos infr legais editados pela administração pública federal, para regulamentar a aplicação de normas sobre licitação e contratos, julgue o próximo item.

Nos contratos de prestação de serviço, a administração não se vincula a acordos, convenções ou dissídios coletivos que estabeleçam direitos não previstos em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020071

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2874) A respeito dos atos administrativos, da servidão, da requisição, de licitação e contratos e dos poderes da administração pública, julgue o item subsequente.

Se tributo for criado após a assinatura do contrato administrativo e isso tiver repercussão no valor da execução do objeto, o contratado terá direito à alteração unilateral do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2029915

CEBRASPE (CESPE) - Eng (FUB)/FUB/Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2875) Com base na Lei n.º 14.133/2021, que trata de licitações e contratos administrativos, julgue o item seguinte.

Para os regimes de execução integrada e semi-integrada, não há previsão legal de alteração dos valores contratuais, uma vez que, nesses casos, a contratada é a responsável pela elaboração do projeto executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152361

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2876) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Nas alterações contratuais para supressão de obras, caso a empresa contratada já tenha adquirido os materiais e os colocado no local dos serviços, estes deverão ser pagos pela administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152367

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2877) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

Em regra, no regime de contratação integrada, mesmo em se tratando de serviços relevantes e erros significativos, não são permitidos aditivos de acréscimos nem de supressões, por variação de quantitativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2152369

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Alteração dos Contratos e dos Preços (art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021)

2878) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

O empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do seu valor corrigido, não caracteriza alteração contratual, podendo ser registrado por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3296440

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2879) Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julgue o item seguinte, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

O contratado adquire o direito à extinção do contrato no caso de atraso do pagamento por mais de 30 dias, assim como se a administração vier a suspender a execução do contrato por mais de 2 meses, situações em que não cabe ressarcimento de eventuais prejuízos, ainda que devidamente comprovados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3597435

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2880) Determinado município brasileiro firmou contrato administrativo por escrito com uma construtora para a construção de nova unidade básica de saúde (UBS), no valor de R\$ 1,8 milhão de reais e prazo de execução de 12 meses. O contrato previa cláusulas essenciais, tais como objeto claro e valor total, prazo de execução, condições de pagamento, cláusulas de alteração unilateral e rescisão administrativa, garantia contratual de 5% do valor contratado e previsão de sanções administrativas em caso de seu descumprimento.

Durante a execução da obra, a prefeitura manteve fiscalização técnica obrigatória, com emissão de relatórios mensais por engenheiro concursado. Contudo, após 8 meses, a construtora contratada reduziu o ritmo dos trabalhos e suspendeu parte dos serviços, sob a alegação de aumento inesperado de custos.

Verificado o descumprimento injustificado do cronograma, o gestor do contrato aplicou multa contratual de 5% e notificou a contratada sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato. Sem solução amigável, a prefeitura rescindiu unilateralmente o contrato por inexecução e executou a garantia contratual.

Com base na situação hipotética apresentada e na legislação relacionada aos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

A rescisão unilateral do contrato pela administração pública deve ser precedida de processo administrativo, ainda que motivada pela inexecução das obrigações pela construtora.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855160

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2881) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte.

A prerrogativa de a administração pública extinguir unilateralmente o contrato não prevalece em caso de falta leve do contratado, a exemplo do desatendimento das determinações regulares do fiscal do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2882) Julgue o próximo item, a respeito da análise e interpretação de editais de licitação, contratos e aditivos contratuais.

Entre as situações que justificam a extinção de um contrato, que deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, está o não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2883) A respeito dos contratos administrativos, julgue o item a seguir, de acordo com as Leis nº 14.133/2021 e nº 11.107/2005 e o Decreto nº 6.017/2007.

Admite-se a extinção do contrato administrativo por decisão unilateral da administração pública, assim como em razão de solução consensual entre as partes, devendo haver, em ambas as hipóteses, prévia autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2884) Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item seguinte, no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual.

Os emitentes de seguro-garantia devem ser notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para a apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2885) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsequente.

A extinção de um contrato administrativo poderá ser determinada por ato unilateral da administração pública, ainda que ela própria tenha causado descumprimento contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2886) No que diz respeito à administração pública, julgue o item que se segue.

Considere que, após licitação devidamente homologada, um contrato de prestação de serviço de natureza continuada celebrado entre a administração pública e uma empresa tenha sido rescindido unilateralmente depois de decorridos cinco meses do início da sua operação. Nesse caso, é imprescindível a contratação emergencial de nova empresa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1938132

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2887) No que se refere a fiscalização de obras rodoviárias, julgue o próximo item.

Em hipótese de supressão por parte da administração, o contratado não terá direito à extinção do contrato de obras rodoviárias que acarrete modificação em 30% em relação ao valor inicial do documento.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2207623

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Hipóteses de Extinção dos Contratos (arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021)

2888) Com relação a contratos administrativos e contratos de gestão, julgue o item subsequente.

Na inexecução do contrato por parte da administração na modalidade culposa, é assegurado o direito à indenização dos danos emergentes, mas não dos lucros cessantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2877458

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2889) Julgue o próximo item, que se refere à fiscalização de contratos de tecnologia da informação e às recomendações dos órgãos de controle quanto às contratações de TI.

O foco da fiscalização técnica é verificar se os serviços foram entregues de acordo com os parâmetros do contrato, não cabendo, nos contratos de fornecimento de bens, o recebimento provisório do objeto de forma sumária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891227

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2890) No que diz respeito à garantia das edificações, julgue o seguinte item.

A garantia das edificações deve cobrir defeitos construtivos e falhas de materiais e assegurar que reparos necessários sejam realizados sem custos adicionais para os proprietários durante o período estabelecido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2891) Um engenheiro civil contratado para realizar uma vistoria em uma edificação pública, construída há menos de um ano, identificou, nesse imóvel, vários vícios de execução.

Com relação à atividade referida na situação hipotética acima, ao laudo/parecer apresentado pelo referido engenheiro e à documentação técnica de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Como se trata de uma obra concluída, ainda que recentemente, os custos para correção dos referidos vícios de execução apontados no laudo técnico da vistoria em questão são absorvidos pelo ente público, proprietário do imóvel.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/Engenharia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2892) Determinada prefeitura contratou uma empresa para a construção de uma passarela para pedestres por meio de licitação, no regime de contratação semi-integrada, regida pela Lei nº 14.133/2021.

A respeito dessa situação hipotética, da legislação aplicável aos contratos administrativos e da atuação da fiscalização em obras públicas, julgue o item que se segue.

O recebimento definitivo da obra deverá ser feito por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2893) Acerca dos contratos administrativos de obras públicas, julgue o item que se segue.

No caso de uma obra pública recém-concluída que apresente vazamento no sistema hidráulico, comprovadamente ocasionado por má-fé de um empregado, o contratado está desobrigado de corrigir o defeito a suas expensas, devendo a administração arcar com essa despesa, movendo ação regressa contra aquele empregado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2894) Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de contratos por escopo, julgue o item a seguir.

Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Engenharia de Pesca e Aquicultura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2895) Em relação à documentação da obra, julgue o item a seguir.

O recebimento provisório do objeto do contrato implica a aceitação efetiva do bem ou serviço contratado pela administração pública e ocorre mediante verificação do cumprimento das exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3189293

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2896) A respeito das atividades de aquisição de materiais e elaboração de projeto básico e termo de referência para contratação de obras e serviços, bem como das atividades de fiscalização e acompanhamento de obras e serviços, julgue o próximo item.

O recebimento provisório de obras e serviços contratados é feito de forma sumária pelo responsável por seu acompanhamento e por sua fiscalização, com posterior verificação de conformidade com as exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202254

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2897) Acerca da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item que se segue.

Compete ao fiscal do contrato receber definitivamente o objeto do contrato, desde que este esteja acompanhado de termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206658

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Recebimento do Objeto do Contrato (art. 140 da Lei nº 14.133/2021)

2898) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte, no que diz respeito ao acompanhamento da execução contratual.

O recebimento provisório de obras e serviços deve ser realizado pelo responsável por seu acompanhamento e sua fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3424787

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2899) Julgue o item a seguir, relativo a medições e formas de pagamento em contratos públicos de manutenção predial.

Uma vez que a manutenção predial é um serviço contínuo, o pagamento desse serviço baseia-se em um valor fixo e mensal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3424789

CEBRASPE (CESPE) - Tec (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Monitoramento Preditivo/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2900) Julgue o item a seguir, relativo a medições e formas de pagamento em contratos públicos de manutenção predial.

Em regra, é vedado o pagamento antecipado dos serviços de manutenção predial contratados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441731

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2901) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, relativos a contratos administrativos.

Admite-se, como regra geral, que parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens sejam pagas antecipadamente à execução de obras ou à prestação de serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514016

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2902) Uma empresa contratada para a execução de um auditório constatou que parte da mobília prevista no objeto de licitação é de fornecimento exclusivo, sendo sua produção realizada unicamente por meio de encomenda, com prazo de produção e entrega estimada de 90 dias. Como requisito para formalização do pedido e início da produção, a fabricante exige pagamento antecipado correspondente a 50% do valor total dos itens. Diante dessa exigência, que envolve um desembolso significativo, o preposto da contratada formalizou ao gestor do contrato solicitação para medição e antecipação do pagamento referente à entrada de 50% demandada pela fabricante. O gestor do contrato analisou o edital de licitação e seus anexos e constatou que não havia sido prevista condição envolvendo antecipações de pagamento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

O gestor do contrato, caso tenha apresentado garantia adicional, específica para os casos de antecipação de pagamento, poderá aprovar de imediato o boletim de medição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514017

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2903) Uma empresa contratada para a execução de um auditório constatou que parte da mobília prevista no objeto de licitação é de fornecimento exclusivo, sendo sua produção realizada unicamente por meio de encomenda, com prazo de produção e entrega estimada de 90 dias. Como requisito para formalização do pedido e início da produção, a fabricante exige pagamento antecipado correspondente a 50% do valor total dos itens. Diante dessa exigência, que envolve um desembolso significativo, o preposto da contratada formalizou ao gestor do contrato solicitação para medição e antecipação do pagamento referente à entrada de 50% demandada pela fabricante. O gestor do contrato analisou o edital de licitação e seus anexos e constatou que não havia sido prevista condição envolvendo antecipações de pagamento.

Com base na situação hipotética precedente, julgue o item seguinte, à luz da Lei n.º 14.133/2021.

O gestor do contrato, caso tenha registrado o pedido de antecipação de pagamento mediante simples apostila e anexado a documentação que comprove a realização do pedido e os pagamentos já realizados pela contratada, poderá aprovar prontamente o boletim de medição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841734

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2904) Julgue o item a seguir, a respeito de critérios de remuneração.

Quando o objeto do contrato visar à implantação de processo de racionalização, a contratada poderá receber, a título de remuneração, pagamento ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841736

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2905) Julgue o item a seguir, a respeito de critérios de remuneração.

Na contratação de fornecimento e serviços, com exceção nos afetos à engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado desde que definida no edital de licitação e no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3076161

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2906) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

As despesas referentes a serviços sustentáveis podem ter a ordem cronológica de pagamento alterada pela administração, mediante prévia justificativa da autoridade competente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2340010

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Civil/2023
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Pagamentos (arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021)

2907) No contrato de uma obra pública, o cronograma físico-financeiro previa a execução orçamentária de 10 milhões de reais no presente ano. A contratada realizou até o momento, no corrente ano, 6 milhões de reais em serviços, quando houve um corte orçamentário de 2 milhões de reais.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Cortes orçamentários eximem a administração pública de pagamento de juros de mora oriundos de atrasos de pagamentos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313615

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

2908) Julgue o item subsecutivo, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Considere que, no curso da execução de um contrato administrativo, seja constatado que o processo licitatório contém irregularidade insanável, consistente em fraude à licitação e pagamento de propina a agente público, mas que a anulação dos atos e do contrato prejudicaria enormemente o interesse público, pois, entre outros fatores, a população seria privada por mais tempo do objeto contratado. Nesse caso, é lícito ao poder público optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por indenização em perdas e danos, sem prejuízo da responsabilização e das penalidades cabíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441728

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

2909) Com base na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, relativos a contratos administrativos.

A lei permite que a autoridade administrativa module os efeitos da declaração de nulidade do contrato administrativo para que ela só tenha eficácia em momento futuro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2891160

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Edificações/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

2910) No que se refere a licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir.

O objeto da contratação deve ser definido de forma concisa, clara e precisa, podendo sua caracterização inadequada resultar na nulidade do ato e na responsabilização de quem lhe tiver dado causa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2996383

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

2911) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Em caso de constatação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, não sendo possível seu saneamento e havendo interesse público envolvido, poderá ser declarada a nulidade do ato, com efeito retroativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075582

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

2912) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

Diante da constatação de qualquer infringência à lei, o contrato administrativo deve ser necessariamente invalidado, em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2715116

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Nulidade dos Contratos (arts. 147 a 150 da Lei nº 14.133/2021)

2913) No que concerne às licitações e aos contratos administrativos e à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, julgue o item que se segue.

Mesmo diante da constatação de nulidade em um contrato administrativo, a administração pública pode manter a execução dele e deixar de anulá-lo, se, entre outras razões, a anulação gerar riscos sociais, ambientais e à segurança da população local.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361112

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

2914) Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.

A Lei nº 14.133/2021 prevê a utilização de meios alternativos de solução de controvérsias, salvo quando se tratar de questões financeiras do contrato, visto que estas representam interesse indisponível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441726

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

2915) Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item subsequente, relativos a contratos administrativos.

Admite-se, no âmbito de disputas relativas a contratos administrativos, a adoção de meios alternativos de solução de controvérsias, incluída a arbitragem, que somente poderá ser de direito, vedada a equidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2777810

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

2916) Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Os contratos administrativos, ainda que já formalizados, podem ser aditados para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem, em caso de inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, por exemplo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

2917) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 en.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

É válida a previsão de meios alternativos de resolução de controvérsias no âmbito do contrato administrativo, desde que previstos quando da celebração do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias (arts. 151 a 154 da Lei nº 14.133/2021)

2918) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

Em caso de descumprimento de contrato de prestação de serviço comum celebrado no regime da Nova Lei de Licitações e Contratos, o gestor do contrato deverá, antes da aplicação de penalidade, adotar um meio alternativo de resolução do problema.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2919) Ainda em relação ao direito administrativo, julgue o item subsequente.

Em caso de contratação direta indevida em decorrência de erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2920) A respeito de governança, fiscalização e gestão de contratos, riscos e controles em contratações, julgue o item a seguir.

A responsabilização do licitante que der causa à inexecução parcial do contrato ocorrerá apenas na esfera judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2921) A respeito de governança, fiscalização e gestão de contratos, riscos e controles em contratações, julgue o item a seguir.

As sanções administrativas aplicáveis ao responsável por infrações em licitações e contratos incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3842075

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2922) A respeito de governança, fiscalização e gestão de contratos, riscos e controles em contratações, julgue o item a seguir.

A administração pública contratante goza de total discricionariedade para definir, em edital, o valor das multas aplicáveis em função do cometimento de infrações administrativas pelo contratado, de acordo com o impacto da penalidade para a instituição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3296403

CEBRASPE (CESPE) - Comp (InoversaSul)/InoversaSul/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2923) Com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

São sanções administrativas aplicáveis ao responsável pelas infrações previstas na Lei nº 14.133/2021: advertência, multa, suspensão da declaração de idoneidade para licitar ou contratar, e cancelamento de inscrição no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas).

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313567

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2924) Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Caso o contratado, injustificadamente, retarde a entrega do objeto contratual, a administração pública contratante poderá aplicar-lhe a sanção de impedimento de licitar e de contratar com órgãos públicos de quaisquer entes federados por até 3 anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348459

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2925) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Caso o contratado dê causa à inexecução parcial do contrato, ele poderá ser apenado com sanção de multa, a qual deve ser calculada na forma do edital ou do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373570

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Ciências Contábeis/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2926) A respeito do controle de contratos administrativos e de sanções aplicáveis em virtude de infrações contratuais, julgue o item seguinte.

A legislação não prevê teto mínimo, mas apenas teto máximo, para a multa aplicável à contratada infratora, considerando-se o valor do contrato celebrado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373935

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2927) Acerca de licitações e contratos administrativos (Lei nº 14.133/2021), improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992), responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei nº 12.846/2013), processo administrativo federal (Lei nº 9.784/1999) e classificação dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

As sanções previstas na Lei nº 12.846/2013 não se aplicam àqueles contra os quais já esteja em curso processo de responsabilização por ilícito tipificado na legislação que rege licitações e contratos da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3437542

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2928) A respeito de administração pública, licitações e gestão de contratos, julgue o item a seguir.

Se, para um contrato formalizado com a administração pública, o valor total for de R\$ 200.000, então, em caso de infração administrativa, o valor da multa aplicável não será inferior a R\$ 10.000.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441722

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2929) Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item subsequente, relativos a contratos administrativos.

A sanção de advertência somente é cabível em situações que envolvam a inexecução parcial do contrato administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3514023

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2930) Julgue o próximo item no que se refere às infrações e sanções administrativas previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

Advertência, multa e impedimento de licitar e contratar são exemplos de sanções que podem ser aplicadas aos responsáveis por infrações administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514025

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2931) Julgue o próximo item no que se refere às infrações e sanções administrativas previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

Dar causa à inexecução parcial ou total de um contrato caracteriza infração pela qual o contratado será responsabilizado administrativamente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2775680

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2932) A respeito do procedimento licitatório e dos contratos decorrentes, julgue o item subsecutivo, relativo ao parcelamento do objeto, às sanções administrativas, à revogação, aos serviços com alocação de mão de obra, à alteração e ao orçamento base de referência.

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar exige prévia análise jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2793965

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2933) No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a ser aplicada pelas autarquias federais é ato que compete ao ministro de Estado a que se subordina a entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2854621

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2934) Com base na Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Será aplicada a advertência quando o contratado der causa à inexecução total do contrato e não se justificar a aplicação de penalidade mais grave.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2935) Julgue o próximo item, relativo à Lei n.º 14.133/2021 e à gestão e fiscalização de contratos de tecnologia da informação (TI).

Considere que uma empresa, no curso da execução de determinado contrato, tenha dado causa à inexecução parcial do contrato, não tendo havido, entretanto, grave dano à administração pública ou ao funcionamento dos serviços públicos. Nessa situação, cabe à administração pública, por meio do gestor do contrato, aplicar a sanção de advertência à empresa pela prática de infração administrativa já que, nessa situação, não se justifica a imposição de penalidade mais grave.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2936) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica e sua aplicação, na hipótese de ocorrência na função administrativa do Poder Judiciário, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2937) À luz da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Se, no âmbito da execução contratual, o contratado der causa a inexecução parcial do contrato que não justifique imposição de penalidade mais grave que a advertência, deverá ser esta a penalidade aplicada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2938) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Na aplicação das sanções previstas na referida lei, deve-se considerar a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2939) A respeito do processo licitatório na administração pública, da elaboração e da fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

A multa é uma sanção que deve ser calculada segundo o previsto no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 1% nem superior a 50% do valor do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075584

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2940) No que tange ao processo administrativo, às licitações e contratos administrativos, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, julgue o item seguinte.

Sempre que a administração pública constatar atuação ilícita dolosa do contratado, poderá adotar a desconsideração da personalidade jurídica e estender as sanções aplicáveis à pessoa física dos administradores da pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202259

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2941) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

Não é cabível a aplicação de penalidade ao contratado em razão de este ter deixado de entregar a documentação exigida para o certame, uma vez que essa circunstância revela fato anterior ao contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202260

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2942) No que se refere ao acompanhamento da execução contratual e à aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item subsequente.

É lícito à administração aplicar ao contratado a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar juntamente com a penalidade de multa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206663

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2943) Acerca da aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item que se segue, conforme a Lei n.º 14.133/2021.

A reabilitação da licitante ou da contratada perante a autoridade que aplicou a penalidade será efetivada quando cumpridas as duas seguintes obrigações: a reparação integral do dano causado à administração pública e o pagamento integral da multa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206664

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2944) Acerca da aplicação de penalidades e sanções administrativas, julgue o item que se segue, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Na aplicação de sanções à contratada, devem ser levadas em consideração a natureza e a gravidade da infração cometida, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme as normas e as orientações dos órgãos de controle.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2423582

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2945) Julgue o item a seguir conforme a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre licitações e contratos na administração pública.

O interessado que, convocado dentro do prazo de validade da proposta para a contratação de bens e serviços, não celebrar o contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ficará impedido de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até oito anos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2641888

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/ Logística, Aquisições e Contratos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2946) A DATAPREV realizará licitação para a contratação de serviços técnicos especializados visando à elaboração de projetos executivos de engenharia referentes aos novos *data centers*, cujo valor estimado é de R\$ 310.000. O critério de julgamento do certame se dará por técnica e preço. A aludida contratação atende ao arcabouço legal vigente e está prevista no Plano de Contratações Anual e no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da entidade.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item subsequente, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

O atraso injustificado na execução do contrato acarretará ao contratado multa de mora, na forma estipulada em edital ou contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2690170

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2947) No que se refere à elaboração e à fiscalização de contratos, julgue o item que se segue, à luz da Nova Lei de Licitações e Contratos — Lei nº 14.133/2021.

Considere-se que o gestor de determinado contrato tenha aplicado sanção de declaração de inidoneidade para licitar e que, após

a declaração, se tenha verificado que não havia ocorrido prévia análise jurídica. Nesse caso, não há irregularidade, visto que incumbe ao gestor analisar o mérito e decidir a sanção razoável e proporcional à irregularidade cometida.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761135

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2948) Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei nº 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

O contratado que der causa ao retardamento da execução do objeto licitado estará sujeito à sanção de advertência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1906136

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPESP-EXE)/FUNPESP-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2949) No que se refere à Lei nº 14.133/2021, julgue o item subsequente.

As transgressões por fraudar licitação ou contrato, em prejuízo da administração pública, classificam-se, de acordo com a intensidade, em leves ou graves, e geram, além de multa, penas de detenção ou de reclusão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937546

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências Contábeis/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2950) Julgue o item que se segue, no que se refere a contratos administrativos.

As infrações administrativas cometidas no curso da execução de um contrato administrativo poderão ser sancionadas com advertência, multa, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2152359

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Engenharia Civil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2951) Julgue o próximo item, relativos a contratos administrativos de obras públicas de engenharia.

O atraso injustificado na execução de uma obra pública sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou em contrato, podendo, ainda, a administração rescindir unilateralmente o contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AFCFRE (SEFAZ CE)/SEFAZ CE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Infrações e Sanções Administrativas (arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021)

2952) Em relação ao que dispõe a Lei nº 14.133/2021 e aos conceitos referentes às licitações e aos contratos públicos, julgue o item a seguir.

A sanção que declara a inidoneidade para licitar ou contratar não se sujeita a limites mínimos de prazo, cabendo à autoridade responsável pela imposição da condenação a fixação dos devidos parâmetros, observado o prazo máximo estabelecido pela norma regente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2953) Julgue o item subsecutivo, relativo a anulação, revogação, sanções e recursos administrativos no âmbito das licitações e contratações públicas.

Fica a critério discricionário da autoridade competente o deferimento ou não de efeito suspensivo ao recurso interposto, bem como ao pedido de reconsideração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2954) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsecutivo.

O acolhimento do recurso interposto em face de ato administrativo decorrente da aplicação da lei de licitações e contratos implicará a invalidação do referido ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2955) A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

Qualquer interessado poderá impugnar edital de licitação até a véspera da abertura do certame, devendo a administração pública responder à impugnação em até 5 dias úteis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2956) A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Os recursos e pedidos de reconsideração apresentados no processo licitatório não possuem efeito suspensivo, salvo em caso de previsão expressa no edital.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661362

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2957) A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

Da decisão que habilita ou inabilita licitante cabe recurso, mas sua apreciação ocorre em fase única, não sendo admitida a interposição sucessiva de recursos hierárquicos sobre o mesmo ato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841739

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2958) Julgue o item subsequente, que tratam dos papéis desempenhados na contratação de serviços de TI.

Qualquer pessoa tem legitimidade para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei de Licitações ou, ainda, para solicitar esclarecimento a respeito dos seus termos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103060

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2959) Com base no disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item subsequente.

O provimento de recurso administrativo contra ato em certa fase do procedimento de licitação acarreta automaticamente a nulidade de todos os atos dele dependentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761132

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2960) Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

Nas contratações de obras ou serviços de relevante interesse público, o efeito suspensivo ao recurso interposto de decisão prolatada durante o procedimento licitatório dependerá de análise da autoridade competente.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2761137

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Impugnações, Pedidos de Esclarecimento e Recursos (arts. 164 a 168 da Lei nº 14.133/2021)

2961) Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei n.º 14.133/2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.

Caso não caiba recurso do ato administrativo, o interessado poderá manejar pedido de reconsideração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258615

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Judiciária/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2962) No que se refere ao controle da administração pública, a contratos administrativos e ao processo administrativo, julgue o item a seguir.

No que se refere ao controle das contratações públicas realizadas com base na Lei n.º 14.133/2021, o Poder Judiciário integra a terceira linha de defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3271570

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Aracaju)/Pref Aracaju/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2963) Julgue o item que se segue, relativos a controle e transparência da administração pública.

A assessoria jurídica é órgão integrante da segunda linha de defesa e tem competência para realizar o controle prévio de legalidade das contratações públicas e auxiliar a administração pública a instituir modelos de minutas de editais, de termos de referência e de contratos padronizados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3313556

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração, Economia, Contabilidade ou Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2964) Considerando as disposições da Lei n.º 14.133/2021, julgue o próximo item, referente a contratos administrativos.

Servidor público que atuou na fiscalização do contrato tem a prerrogativa de conduzir processo de apuração de infração contratual e aplicação de sanções no âmbito de tal contrato, observados os princípios que regem os contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3315025

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2965) No que diz respeito ao sistema administrativo, aos atos administrativos, às parcerias público-privadas e ao tombamento, julgue o item a seguir.

A previsão legal que dispensa a apresentação, pelo parceiro privado, de orçamentos detalhados, com os quantitativos e os preços unitários, nas parcerias público-privadas impede que o tribunal de contas determine a apresentação de documentos detalhados relativos à construção de obra pública, com a finalidade de apurar eventual ocorrência de sobrepreço e superfaturamento na contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348399

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2966) A respeito dos aspectos pertinentes a licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente.

Na fiscalização dos atos praticados no âmbito da execução dos contratos administrativos, os órgãos de controle devem adotar critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2793964

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2967) No que se refere às normas de licitação e contratos administrativos previstas na Lei n.º 8.666/1993 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Os servidores, os empregados públicos e os agentes de licitação das autarquias integram a primeira linha de defesa das contratações públicas no âmbito da entidade, segundo a Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794996

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2968) Com base nas Leis n.º 8.666/1993, n.º 14.133/2021 e n.º 10.520/2002, julgue o próximo item.

As contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794997

CEBRASPE (CESPE) - APMIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2969) Com base nas Leis n.º 8.666/1993, n.º 14.133/2021 e n.º 10.520/2002, julgue o próximo item.

A omissão na prestação das informações dos atos licitatórios impede as deliberações dos órgãos de controle e retardam a aplicação dos prazos de tramitação e de deliberação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854649

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2970) A respeito das características, da formalização, da fiscalização dos contratos administrativos e das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, julgue o item seguinte.

Os contratos administrativos deverão submeter-se ao controle de risco, ao menos, uma vez por ano, podendo o gestor requerer que esse controle seja mensal, caso necessário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2877449

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Tecnologia da Informação/Gestão de Contratos de TI/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2971) Segundo a Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e estarão subordinadas ao controle social e a determinadas linhas de defesa. No que se refere às previsões legais para o controle das contratações públicas, julgue o item seguinte.

As unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade compõem a terceira linha de defesa de controle das contratações, e seus integrantes, quando constatarem irregularidade que configure dano à administração, deverão adotar medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2996386

CEBRASPE (CESPE) - TJ CNJ/CNJ/Administrativa/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2972) À luz da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), julgue o item a seguir.

Os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas para representar, perante os órgãos de controle, contra irregularidades em licitações e contratos administrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3172476

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Especializada/Arquivologia/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Controle das Contratações (arts. 169 a 173 da Lei nº 14.133/2021)

2973) De acordo com a Lei nº 14.133/2021, julgue o item a seguir, referentes a licitações e contratos administrativos.

As contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, sujeitando-se ao controle externo realizado pelos tribunais de contas, que integram a primeira linha de defesa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3437547

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021)

2974) A respeito de administração pública, licitações e gestão de contratos, julgue o item a seguir.

Os contratos formalizados pela administração pública em casos de urgência terão eficácia a partir da sua publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3514019

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021)

2975) A respeito do portal de compras do governo federal, julgue o item seguinte, considerando a Lei nº 14.133/2021.

O órgão ou a entidade responsável pela licitação, após a homologação de processo licitatório, deverá disponibilizar no portal nacional de contratações públicas os documentos elaborados na fase preparatória da licitação, mesmo que não tenham integrado o edital e seus anexos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076171

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021)

2976) Julgue o item a seguir, com base na legislação pertinente à administração de contratos.

A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661978

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2977) Considerando a legislação aplicável às contratações públicas e à concessão e permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

Na contratação de obra pública, o gestor ainda pode optar por seguir a Lei nº 8.666/1993 ou a Lei nº 14.133/2021, conforme o permitido em período de transição.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795544

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2978) Considerando a data de revogação da Lei n.º 8.666/1993, estipulada em 30/12/2023 na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, a respeito do impacto dessa revogação nos contratos de obras e serviços.

Nas licitações realizadas no período de transição da nova lei de licitações, a administração pública poderia optar, no respectivo edital, por uma das duas referidas normas gerais para reger o processo licitatório e de contratação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795552

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Engenharia Elétrica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2979) Considerando a data de revogação da Lei n.º 8.666/1993, estipulada em 30/12/2023 na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, a respeito do impacto dessa revogação nos contratos de obras e serviços.

As licitações regidas pela Lei n.º 8.666/1993 e não concluídas até 30/12/2023 devem ser anuladas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795662

CEBRASPE (CESPE) - APMGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2980) Considerando a data de revogação da Lei n.º 8.666/1993, estipulada em 30/12/2023 na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item subsequente, a respeito do impacto dessa revogação nos contratos de obras e serviços.

A partir de janeiro de 2024, as obras contratadas com base nos dispositivos da Lei n.º 8.666/1993 continuarão tendo seus contratos fiscalizados à luz dessa legislação, até a conclusão do contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855208

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2981) Considerando a aplicação da Lei n.º 14.133/2021 no que se refere a autorização, permissão e concessão, julgue o próximo item.

A referida lei deve ser aplicada subsidiariamente tanto às concessões comuns quanto às parcerias público -privadas, sejam elas patrocinadas ou administrativas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2892336

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista em Informática/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2982) Considerando que determinado contrato de soluções de tecnologia da informação originado de licitação regida pela Lei n.º 8.666/1993 tenha vigência até dezembro de 2025, julgue o seguinte item, a respeito da gestão dessa contratação.

Como a referida lei está revogada desde 2023, o gestor do contrato deverá adotar, em 2024 e 2025, a lei que a sucedeu, uma vez que as disposições da lei revogada não podem mais ser aplicadas ao contrato.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2985846

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2983) Julgue o próximo item, a respeito de conceitos, princípios e regras pertinentes a licitações de obras públicas.

O limite para dispensa de licitação de obras deve ser atualizado a cada dia 1.º de janeiro pelo Poder Executivo Federal com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou índice que vier a substituí-lo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3041251

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2984) Julgue o item a seguir, com base na Lei n.º 14.133/2021.

Nas licitações e nos contratos administrativos, os municípios não podem adotar, como fundamento jurídico, regulamentos editados pela União, haja vista a autonomia político-administrativa dos entes federativos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690032

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2985) Com referência à Lei n.º 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos —, à Lei n.º 12.462/2011 — Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) — e aos convênios e consórcios administrativos, julgue o item subsequente.

Convênios administrativos podem ser firmados tanto com órgãos e entes públicos como com entes privados, e aos referidos convênios se aplica, no que couber, a Lei n.º 14.133/2021.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690158

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2986) A respeito da legislação aplicável à contratação de bens e serviços, julgue o item a seguir.

Suponha-se que o governo do Distrito Federal (GDF) decida adquirir veículos para renovar a frota das secretarias de Estado. Nessa situação, conforme disposição da Nova Lei de Licitações e Contratos, o GDF poderá efetuar a compra com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993, desde que o respectivo edital de licitação seja publicado até o último dia de 2023.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724506

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2987) Julgue o próximo item, que se refere a procedimentos de compras adotados pelo setor público.

A modalidade de licitação denominada pregão será vedada a partir de 2024, devido à revogação da Lei n.º 10.520/2002 em 31 de dezembro de 2023.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1906140

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2988) Julgue o próximo item, a respeito da Lei n.º 8.666/1993 e da Lei n.º 14.133/2021.

As referidas leis foram promulgadas, respectivamente, pelos presidentes da República Fernando Henrique Cardoso e Jair Messias Bolsonaro.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1937324

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2989) No que se refere a administração de compras e materiais e assuntos correlatos, julgue o item subsequente.

Admite-se a constituição de consórcios públicos para a realização de compras centralizadas pelos municípios, desde que cada um desses possua, no máximo, cinquenta mil habitantes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028219

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2990) Com relação a compras e gestão patrimonial no setor público, julgue o item subsequente.

A Lei n.º 14.133/2021, revogou totalmente, a partir da data de sua publicação, a Lei n.º 8.666/1993.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2213185

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2991) Acerca da trajetória da administração pública brasileira, julgue o item seguinte.

A gestão de compras governamentais por parte dos poderes Judiciário e Legislativo no Brasil passou a ser regulamentada pela Lei n.º 14.133/2021, que revogou automaticamente a Lei n.º 8.666/9193.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1790231

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2992) Determinada autoridade administrativa vinculada a uma autarquia estadual pretende celebrar contrato administrativo e, para tanto, planeja lançar edital de licitação na modalidade concorrência, em 1.º de janeiro de 2022, mas está em dúvida sobre qual legislação aplicar — Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º 14.133/2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A administração poderá optar por licitar com base em quaisquer das legislações mencionadas, podendo até mesmo combinar a aplicação daquelas duas leis.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1790238

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Transitórias e Finais (arts. 181 a 194 da Lei nº 14.133/2021)

2993) Determinada autoridade administrativa vinculada a uma autarquia estadual pretende celebrar contrato administrativo e, para tanto, planeja lançar edital de licitação na modalidade concorrência, em 1.º de janeiro de 2022, mas está em dúvida sobre qual legislação aplicar — Lei n.º 8.666/1993 ou Lei n.º 14.133/2021.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso a administração faça a licitação seguindo as disposições da Lei n.º 8.666/1993, o respectivo contrato será regido, durante toda a sua vigência, pelas regras nela previstas, independentemente do prazo fixado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827146

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

2994) Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo.

É constitucional a exigência pelo Estado, nos procedimentos licitatórios, de percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3829268

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Comercial/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

2995) De acordo com as disposições da Lei n.º 14.744/2023 (Lei de Preferência da TELEBRAS) e de seu Decreto regulamentador, bem como da Lei n.º 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e do Regulamento de Licitações e Contratos (RELIC) da TELEBRAS, julgue o item que se segue.

A preferência de contratação prevista no Decreto regulamentador da Lei de Preferência da TELEBRAS é aplicada à celebração de novos contratos cujos processos administrativos tenham sido submetidos à análise jurídica antes da vigência do referido Decreto.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

2996) A respeito de governança, fiscalização e gestão de contratos, riscos e controles em contratações, julgue o item a seguir.

O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser concedido de forma automática sempre que houver aumento de custos do contratado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

2997) Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

O novo regime de licitações e contratações estabelecido pela Lei n.º 14.133/2021 contribui para a redução de prazos e burocracias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

2998) Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

Mudanças implementadas pela Lei n.º 14.133/2021 corroboram os preceitos das cidades inteligentes nos quesitos energia e conectividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Transferência de Tecnologia e Comunicação/Gestão de Instrumentos de Parcerias e Negócios/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

2999) Acerca de gestão e fiscalização de contratos administrativos, julgue o item a seguir.

O processo de gestão do contrato gera, como saída, uma solução que produz resultados que devem atender à necessidade que desencadeou a contratação, até que haja o encerramento ou a rescisão contratual.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados da Lei nº 14.133/2021

3000) Com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte a respeito de aspectos atinentes à improbidade administrativa e a licitações.

No âmbito dos contratos administrativos, no caso de inadimplência do particular, somente poderão ser aplicadas as penalidades expressamente previstas no contrato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
